OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu nahrané úřední listiny. Nejde o byte-identický originální PDF soubor a nereprodukuje jeho elektronický podpis ani původní metadata.

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU

Na Poříčí 3206, 738 02 Frýdek-Místek

Tel.: +420 558 411 104

Fax.: +420 558 624 926

podatelna@osz.frm.justice.cz

datová schránka: 75daib9

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. 1. 1962

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

Frýdek-Místek 3. září 2026

1 ZN 7061/2026-79

Vyrozumění o vyřízení podání

Vážený pane,

potvrzuji, že Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku byla ve dnech 21. 7. 2026, 27. 7. 2026, 29. 7. 2026, 30. 7. 2026, 24. 8. 2026 a 2. 9. 2026 doručena Vaše podání týkající se postupu specializovaného znaleckého pracoviště Policie ČR, Odboru kriminalistické techniky a expertiz ve Frýdku-Místku spadajícího pod Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (OKTE Frýdek-Místek) při způsobu odběru reprezentativních vzorků konopí, metodik používaných při znaleckém zkoumání konopí a standartních operačních postupů používaných tímto pracovištěm při expertizách konopí zabaveného na farmě konopí Edukativní konopné kliniky v Ospělově v letech 2009-2019.

Tato podání byla vyhodnocena podle svého obsahu jako podání směřující proti znalcům a osobám pracujícím v rámci pracoviště OKTE Frýdek-Místek, které v minulosti podaly odborné vyjádření či znalecké posudky, jež byly následně provedeny jako důkaz v trestním řízení vedeném proti Vaší osobě. Z Vašich podání však nevyplývají žádné skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin.

V prvé řadě je nutno konstatovat, že obsah znaleckých posudků či odborných vyjádření jste mohl napadat v rámci probíhajícího trestního řízení již v přípravném řízení formou námitek proti odbornému zaměření znalce, či proti formulaci otázek tak, jak je uvedeno v § 105 odst. 2 trestního řádu. Případně jste v řízení před soudem mohl trvat na výslechu znalců. Na samotné rozhodnutí soudu jste taktéž mohl reagovat podáním řádných či mimořádných opravných prostředků v rámci soudní soustavy. Státní zastupitelství není oprávněno přezkoumávat postupy a rozhodnutí soudů.

Z evidence Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku je současně zřejmé, že zdejší státní zastupitelství v minulosti nevykonávalo dozor nad žádnou trestní věcí vedenou policejním orgánem proti Vaší osobě. Není proto v působnosti zdejšího státního zastupitelství přezkoumávat postup policejního orgánu v trestních věcech, které proti Vám byly v minulosti vedeny. Specializované znalecké pracoviště Policie ČR, Odbor kriminalistické techniky a expertiz ve Frýdku-Místku, Krajské ředitelství

policie Moravskoslezského kraje při zpracování expertizy dle svého vyjádření ze dne 10. 8. 2026 již ostatně ani nedisponuje spisovým materiálem sp. zn. KRPT-2727/KT-2012, na který poukazujete, neboť tento byl po uplynutí zákonné lhůty v souladu s právními předpisy skartován.

Ze shora uvedených důvodů jsem dospěl k závěru, že ve věci není dáno podezření ze spáchání trestného činu a Vaše podání jsou na místě založit bez dalšího opatření. Postoupení Vašich podání jiným subjektům rovněž není na místě, neboť je z nich zřejmé, že již byla doručena věcně a místně příslušným orgánům, např. Kriminalistickému ústavu v Praze, Okresnímu soudu v Prostějově, Okresním státním zastupitelstvím ve Vyškově a Prostějově, Městskému soudu v Praze, Ministerstvu spravedlnosti ČR a dalším institucím.

Tímto považuji Vaše podání za vyřízené. Pokud s vyřízením věci nesouhlasíte, v souladu s § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství, v platném znění, můžete požádat o přezkoumání tohoto vyřízení nejblíže vyšší státní zastupitelství, tj. Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

JUDr. Petr Vítek v. r.

státní zástupce

Za správnost vyhotovení:

Věra Borovičková

Digitálně podepsal Věra Borovičková

Datum: 2026.09.03 12:06:06 +02'00'